

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלום דנינו

5915/25/פ

הצעת חוק קרן לאזרחי ישראל (תיקון – הבטחת תקצוב הנגב), התשפ"ה–2025

- תיקון סעיף 35 1. בחוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד–2014¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 35(ב), במקום "נכסי הקרן" יבוא "70% מנכסי הקרן" ובמקום "בלבד" יבוא "ו-30% מנכסי הקרן יושקעו בנכסים בנגב".
- תיקון סעיף 38 2. בסעיף 38 לחוק העיקרי –
- (1) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ב1) 30% מסכום ההקצאה השנתי לכל הפחות ישמש לעידוד תעסוקה בנגב." ;
- (2) בסעיף קטן (ד), פסקה (א2) – תימחק.

דברי הסבר

חוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד–2014 (להלן – החוק), נחקק על מנת להסדיר את ניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי גז ונפט ("מס ששינסקיי"). החוק קובע כי עקרונות מדיניות ההשקעה של הקרן ייקבעו על ידי מועצת הקרן ואילו ניהול נכסי הקרן ינוהל במחלקה ייעודית שתקום לשם כך בבנק ישראל. החוק קובע כי כל נכסי הקרן יושקעו בנכסים מחוץ לישראל ובמטבע חוץ בלבד ובכל שנה הקרן תקצה שיעור מסוים מערך הקרן לטובת מטרות חברתיות, כלכליות וחינוכיות.

בשנתיים האחרונות הועברו אפס שקלים חדשים לעידוד תעסוקה בנגב מכוח החוק כיוון שהוא לוקה בכשל לשוני. הצעת חוק זו באה לתקן עוולה זו שמהווה זלזול בתושבי הנגב, בתעסוקתם, ברווחתם ואף מגבירה את אי-השוויון כאשר יש הנהנים מתקציבי הקרן על חשבונם.

סעיף 35(ב) לחוק קובע כי "נכסי הקרן יושקעו בנכסים מחוץ למדינת ישראל". הרציונל העומד מאחורי האיסור הוא הרצון להקים את הקרן בארץ על פי המודל הנורווגי והחשש מ"המחלה ההולנדית", מצב שבו הכנסה בלתי צפויה כדוגמת גילוי משאבי טבע בהיקף משמעותי, מובילה לגידול חד בהכנסות ממטבע חוץ והתחזקות המטבע המקומי – דבר אשר עלול לגרום לירידה בתפוקה ובכושר התחרות של

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 610.

הענפים הרלוונטיים.

בדברי ההסבר להצעת החוק נומקה ההגבלה כדלקמן: "קללת משאבי הטבע (או פרדוקס השפע) מתייחסת לכך שמדינות בעלות שפע של משאבים טבעיים, בייחוד משאבים שאינם מתחדשים, נוטות להתאפיין בצמיחה כלכלית נמוכה ובכלכלה פחות מפותחת בהשוואה למדינות שלא התמזל מזלן להתברך במשאבים אלה. לפרדוקס (לכאורה) זה קיימים כמה הסברים, וביניהם אובדן התחרותיות של המגזר היצרני (כתוצאה מ"המחלה ההולנדית" כפי שיוסבר להלן), אי-יציבות בהכנסות המדינה הנובעת מתנודתיות מחירי הסחורות המופקות ממשאבי טבע, ניהול ממשלתי לקוי של המשאבים או מוסדות ממשלתיים חלשים ולא אפקטיביים. כאמור, אחת הסכנות האפשריות של ייצוא משאבי טבע נצפתה בהולנד והיא מכונה ה"מחלה ההולנדית". השפעת "המחלה ההולנדית" מוצאת את ביטוייה בכך שהעלייה בהכנסות ממשאבי טבע מובילה להוצאה ציבורית ופרטית מוגברת. התגברות זו מובילה להתחזקות שער החליפין הריאלי, אשר גורם לירידה ביצוא שאינו מבוסס על משאבי טבע ולפגיעה בצמיחה כלכלית בת קיימא של המשק."

עוד מופיע בדברי ההסבר כי "הניסיון העולמי מלמד כי לאיתור משאבי טבע בהיקף גדול, ולהגדלת הכנסות מדינה באופן משמעותי כתוצאה מכך, עלולות להיות גם השפעות שליליות על השוק המקומי, לרבות פגיעה בתחרות, בתעסוקה ובצמיחה של המשק. כדי למנוע השפעות מסוג זה, ובהתאם להמלצת הצוות הבין-משרדי, מוצע לקבוע כי נכסי הקרן יושקעו רק בנכסים מחוץ למדינת ישראל ובמטבע חוץ". עוד מופיע בדברי ההסבר כי "הניסיון העולמי מלמד כי לאיתור משאבי טבע בהיקף גדול, ולהגדלת הכנסות מדינה באופן משמעותי כתוצאה מכך, עלולות להיות גם השפעות שליליות על השוק המקומי, לרבות פגיעה בתחרות, בתעסוקה ובצמיחה של המשק. כדי למנוע השפעות מסוג זה, ובהתאם להמלצת הצוות הבין-משרדי, מוצע לקבוע כי נכסי הקרן יושקעו רק בנכסים מחוץ למדינת ישראל ובמטבע חוץ". למסקנה דומה הגיע בנק ישראל במחקר שערך בשנת 2005, שבו קבע כי "מהאומדנים עולה כי התשואות של ההון האנושי והון המו"פ (המייצג את הגורם הטכנולוגי), גבוהות יותר מאלו של ההון הפיזי והון המניית" (מחלקת המחקר של בנק ישראל, "תרומת ההון-האנושי לצמיחה ולפריון במגזר העסקי בישראל, 1970 עד 1999", דצמבר 2005).

כמו כן, מחקר מטעם ה-IMF (קרן המטבע הבין-לאומית) משנת 2013 מצביע על כך שכיום ה"מחלה ההולנדית" אינה מתרחשת בהכרח כאשר ישנן הכנסות חד-פעמיות בהיקפים גדולים מסיוע חיצוני. הקביעה על איסור השקעות מקומיות נובעת מהחשש מפני ה"מחלה ההולנדית" ומסתמכת בעיקרה על המודל הנורווגי, אך ישראל אינה עומדת בפני הסכנה של פרדוקס השפע.

על פי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נורווגיה יוצאת מן הכלל מבחינת גודל הקרן ושימושיה ביחס לתוצר. בארצות הברית, קנדה ואוסטרליה ישנן קרנות גדולות יותר משל ישראל, באופן יחסי, והן מושקעות בשווקים המקומיים ("תיאור וניתוח דרכי פעולתן של קרנות עושר ריבוניות (SWFs) השוואה בין-לאומית", אוגוסט 2013).

לשם השוואה, הקרן הגדולה ביותר אחרי נורווגיה שייכת לאוסטרליה ושוויה עומד על 90.2 מיליארדי דולרים של ארצות הברית של אמריקה (להלן – דולרים). הסכום המוקצה להעברה לתקציב הוא כ-0.72% מהתוצר ו-30% מסך הקרן מיועדים להשקעה מקומית. במדינת אלסקה בארצות הברית, שוויה של הקרן

הוא כ-42.1 מיליארדי דולרים ומתוכה מוקצה להשקעה מקומית שיעור הדומה להשקעה המקומית באוסטרליה (28%). כמו כן, הסכום המוקצה להעברה לתקציב הוא גבוה ועומד על כ-1.23% מהתוצר. במדינת אלברטה בקנדה שהיא בעלת קרן מהנמוכות מבין כלל המדינות (16.5 מיליארדי דולרים), מוקצים רק 8% מסך הקרן להשקעה מקומית ורק 0.58% מהתוצר מועבר לתקציב.

עם זאת, בישראל הכנסות המדינה השנתיות מהגזו שעתידות להיכנס לקרן הן בשיעור נמוך יחסית (צפויות לעמוד על 72 מיליארדי דולרים בשנת 2037), רק 0.53% מהתוצר מוקצה להעברה לתקציב ואף חל איסור על השקעה מקומית של הקרן.

לאור האמור, מוצע לקבוע כי 30% מההשקעות השנתיות של הקרן יושקעו בנכסים במדינת ישראל אשר יצמצמו את אי-השוויון הכלכלי-חברתי בישראל, בהסתמך על החלטות מנגנון הניהול שנקבע בחוק, המורכב ממומחים בתחום ניהול ההשקעות שתפקידם להחליט כיצד להשקיע את כספי הקרן בצורה מיטבית. תיקון הסעיף יבטיח את צמצום אי-השוויון כך שימלא את מהות החוק בהשקעות בנכסים בישראל בכלל ובנגב בפרט.

בנוסף, בסעיף 38(א2) לחוק אומנם יש חובת השקעה בנגב, אך אין חובת סכום. כשל שהממשלה ניצלה בשנתיים האחרונות על מנת להעניק סכום של 0 שקלים חדשים לנגב. בהצעת חוק זו מוצא לתקן כשל זה ולעגן את מהות החוק בתקצוב הנגב של 30% לכל הפחות מסך ההשקעה השנתי.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/5371/25).

הצעת החוק זהה לפ/5371/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' בסיוון התשפ"ה (16.06.2025)